

0000983-15.2022.8.26.0297

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS
Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Barbara dos Santos Pereira

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

1ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000983-15.2022.8.26.0297 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000983-15.2022.8.26.0297

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Barbara dos Santos Pereira

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Tramitação prioritária

Vistos.

Trata-se de pedido formulado por BARBARA DOS SANTOS PEREIRA, por intermédio de incidente de restituição de bem apreendido, requerendo, em escorço, a restituição do veículo CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ, Placa NRY5182, Cor Preta, Ano Fabricação 2013, Modelo 2013, Chassi 9BGJC69Z0DB232584, com o fito de secundar o seu pedido, a postulante arvorou que, em verdade, o veículo é de sua propriedade.

Salientou, por sua vez, que entregou seu veículo para Karen Aline Rodrigues Ramos, no dia 27 de setembro de 2021, para que ela pudesse atender sua família, com filhos menores, e fazer atendimento de Uber, e, ainda, que acordaram o pagamento do valor mensal de R\$ 1.121,00, afirmando, outrossim, que nunca recebeu a referida quantia.

Averbou, a seu turno, que tentou buscar seu veículo junto ao endereço de Karen, após várias tentativas de contato telefônico, quando tomou conhecimento de que o companheiro dela, Tarcisio Silva Ramos, havia sido preso nos autos 0003920-32.2021.8.26.0297.

Pontuou, por sua vez, que o veículo apreendido pertencia à requerente à época dos fatos, e que estava sob os cuidados da Sra. Karen Aline Rodrigues Ramos, convivente do Sr. Tarcísio Silva Ramos.

Salientou, a seu turno, que, nos autos de nº. 0003920-32.2021.8.26.0297, de acordo com a dinâmica delitiva, em tese, o Sr. Tarcísio Silva Ramos, conforme a acusação, teria praticado o crime de tráfico de drogas utilizando o veículo CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ, Placa NRY5182, Cor Preta, Ano Fabricação 2013, Modelo 2013, Chassi 9BGJC69Z0DB232584, de propriedade da requerente.

Afirmou, a sua vez, que é a legítima proprietária do veículo e, ainda, que não teve qualquer participação no fato penal que ocasionou a apreensão do veículo, averbando, ainda, que o veículo não interessa ao processo e não deve ser objeto de decreto de perda, pois não o réu não tem a sua propriedade, informando, outrossim, que não existem irregularidades no veículo para a manutenção de sua apreensão.

Pugnou, a seu turno, pela restituição do veículo apreendido, e, sucessivamente, que seja a requerente nomeada depositária do bem, comprometendo-se a apresentá-lo quando e onde for determinado (fls.01/07).

O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se infenso à restituição do veículo, aduzindo, em compêndio, que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Pontuou, outrossim, que o veículo foi utilizado para o transporte de drogas, e, ainda, que a própria requerente mencionou que alienou o veículo, por meio de tradição, e que o pagamento seria efetuado de forma parcelada, sublinhando, a sua vez, que cabe à requerente realizar as medidas cabíveis para o recebimento do preço e, ainda, que, na seara penal, a posse e propriedade do veículo apreendido era de Tarcísio.

Consignou, por sua vez, que a sentença de primeira instância já reconheceu o que o veículo foi instrumentalizado para o transporte de drogas entre Estados, decretando o seu perdimento, pugnando, a seu turno, pelo indeferimento do pedido de restituição do bem (fls.15/18).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Com o devido respeito, a questão posta já foi solvida pela sentença penal condenatória proferida.

Naquela sede, despontou como indisputável que o réu era o possuidor do veículo, e que, por sua vez, o instrumentalizou para o tráfico.

Por sua vez, tratando-se de bem móvel, com a tradição há a transferência do bem (fls.02), cabendo consignar, por sua vez, que eventual inadimplemento deverá ser solvido na esfera cível.

No âmbito penal, os fatos restaram indubitáveis: o bem estava na posse do réu, houve o financiamento, e foi instrumentalizado para o tráfico, conforme bem salienta o Ilustre Promotor de Justiça (fls.15/18).

Demais disso, restou evidenciado que o veículo conquanto financiado no nome da esposa, era utilizado pelo réu, bem como este era o responsável pelo pagamento decorrente do financiamento (fls.354 dos autos nº0003920-32.2021.8.26.0297).

Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos expendidos, julgo improcedente o pedido formulado, no bojo do incidente de restituição de veículo em apreço.

P.I.C.

Jales, 11 de maio de 2022.

FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA